한화투자증권

2026년 11월 5일
ESG



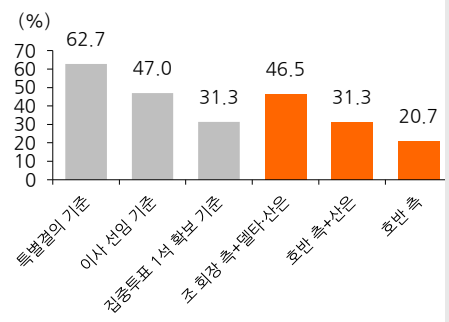
ESG

한진칼 최대주주 된 호반, 웃돈을 가를 블록 협상

▶Analyst 박세연 shannon@hanwha.com 3772-7406

[주요 데이터 및 차트]

양측 지분 모두 특별결의 기준 62.7% 미달



주1: 출석률 약 94% 기준
주2: 조 회장 측은 32만5,000주 결제 후 지분이며, 델타·산은과 동일 방향 표결 가정
주3: 당사 「호반이 최대주주가 되면 바뀌는 감사위원 표 셈법」(2026.11.03) 보고서의 46.05%는 매수 결제 전 기준
자료: DART, 한화투자증권 리서치센터

호반의 재역전 비용, 약 460억원

주요 일정	공시·절차	확인 사항
11/10	호반 측 추가 대량보유보고 여부	1%p 이상 변동·목적 변경 등 보고 사유 여부
12/3~1/1	조원태 회장 32 만 5,000 주 결제	완료 시 조 회장 측 21.07%, 호반은 약 25 만 주 추가 매수 시 재역전
2027.2.12	집중투표 청구 기한	호반 측 집중투표 청구·목적 변경 여부
2027.3	정기주총	이사 3 명 선임 (분리선출 1·집중투표 2)
수시	산은 매각, 델타 지분, 공개매수, 공정위 심사, 의안 2221615	산은 매각·델타 지분 변동·공개매수·공정위 심사 등

주: 460억원은 249,867주×11/4 종가. 호반 측은 7/10 보고 뒤 +0.54%p, 재역전분을 더해도 누적 0.91%p로 1%p 보고 기준 미달
자료: DART, 한화투자증권 리서치센터

한진칼은 11 월 4 일 최대주주가 조원태 회장 외 18 인에서 호반건설 외 3 인으로 바뀌었다고 공시했습니다. 호반 측 지분율은 20.69%로, 조 회장과 특수관계인의 합산 지분율 20.58%를 0.11%p 앞섰습니다. 주가는 3 일 상한가에 이어 4 일 184,300 원(+5.2%)에 마감했습니다. 조 회장이 사기로 한 32 만 5,000 주의 매도인은 공시에 없으나, 일본항공(JAL) 보유분이라는 보도가 나왔습니다. 결제(12/3~2027.1/1)가 끝나면 순위는 다시 바뀌지만, 호반은 약 0.37%p(약 460 억원)만 더 사면 다시 1 위가 됩니다. 최대주주가 바뀌어도 델타항공·산업은행을 더한 표 대결의 우열은 그대로라, 지분 경쟁 웃돈은 주총 표 대결보다 호반 지분의 블록 협상에서 정해질 가능성이 크다고 판단합니다. 공개매수 없는 블록 거래면 웃돈은 블록 당사자 몫이라 일반주주 몫의 프리미엄은 할인해서 볼 필요가 있습니다. 2025 년 5 월에도 이틀 상한가 뒤 석 달 만에 주가가 상한가 종가보다 약 21% 낮아졌습니다. 판을 바꿀 신호는 산업은행 매각, 델타항공 지분 공시, 공개매수, 의무공개매수 법안의 본회의 처리입니다.

최대주주 변경에도 표 대결의 우열은 유지

호반 20.69% 대 조 회장 측 20.58%(11/4 공시). 우호 지분을 더한 46.5%(결제 뒤 가정)도 특별결의 문턱 62.7%에 미달. 중도 해임이 없다면, 이사회 과반 교체는 빨라야 2028년 3월[표1·그림1]

규칙은 현 경영진 편, 지분 1%p에 약 1,230억원

조 회장 본인 주식은 산은 동의 없이 처분 불가, 산은 보유분의 처분 제한은 공시되지 않음. 지분 1%p 확보에 약 1,230억원(11/4 종가), 조 회장 담보대출 694억원[표2]

경영권 방어의 핵심은 공시 요건 점검과 주총 표 확보

2020년 법원은 임원 선임을 요구하고도 목적 변경을 늦게 보고한 주주의 5% 초과분 의결권을 제한함. 보유 자기주식은 3주뿐[표2]

호반은 산은 지분을 인수해도 집중투표 1석 확보 기준에 미달

집중투표 1석 확보 기준 약 31.33%(출석률 94%) 대 호반+산은 31.27%. 위임장 표가 더 필요하고, 기본 경로는 블록 협상[표3·그림2]

1. 해임 · 정관 변경은 어느 쪽도 혼자 못 함

지분 구도는 앞선 두 보고서 참고

호반이 최대주주가 될 때의 감사위원 표와 이사 임기 구조는 첫 보고서에서 다뤘다(당사 「호반이 최대주주가 되면 바뀌는 감사위원 표 셈법」(2026.11.03) 보고서 참고). 호반의 앞선 인수전과 산업은행·델타항공 지분이 표 대결에 주는 영향은 두 번째 보고서에서 다뤘다(당사 「호반, 산은으로는 부족하고 다음 변수는 델타항공」(2026.11.04) 보고서 참고). 이 보고서는 그 지분 구도에서 2027년 3월 주총까지 양측이 쓸 수 있는 수단과 순서를 짚고, 분쟁이 어디로 흘러갈지 경우를 나눠 본다.

최대주주와 표 구도는 별개

최대주주가 바뀐 것과 주총 표 구도가 바뀐 것은 다른 일이다. 11월 4일 한진칼 공시에서 호반건설 외 3인은 13,814,053주(20.69%)를 보유했다. 조원태 회장 외 18인(13,738,919주, 20.58%)보다 0.11%p 많다[표1]. 최대주주는 본인과 특수관계인 지분을 합한 1위일 뿐이고, 이사 선임 결과는 델타항공·산업은행 같은 다른 주주의 표에도 달려 있다.

1위는 기준일까지 유동적

조 회장은 11월 2일 한진칼 주식 32만5,000주를 주당 114,000원(약 370억원)에 사겠다고 공시했다. 매도인은 공시에 없고, 일본항공(JAL) 보유분이라는 보도는 공식 확인되지 않았다. 일본항공은 9월 3일 대한항공과 전략적 제휴를 맺었고, 한진칼 주식도 샀다고 밝혔지만 규모는 공개하지 않았다. 결제가 끝나면 다른 보유분이 그대로일 때 조 회장 측은 21.07%로 다시 1위가 된다. 호반은 249,867주(0.37%p), 11월 4일 종가로 약 460억원어치를 더 사면 다시 1위가 된다. 7월 10일 보고 뒤 누적 변동이 약 0.91%p라 지분 변동만으로는 대량보유 변동보고(1%p) 대상도 아니다. 최대주주는 통상 주총 기준일 주주명부로 판정해, 기준일의 순위가 감사위원 선임의 3% 한도를 정한다(당사 「호반이 최대주주가 되면 바뀌는 감사위원 표 셈법」(2026.11.03) 보고서 참고).

특별결의 문턱, 양측 모두 미달

지금 규칙에서는 현 경영진이 지키기만 해도 이사회 과반을 유지할 수 있다고 판단한다. 이사 해임과 정관 변경은 출석 의결권의 3분의 2가 찬성해야 하는 특별결의다(상법 제385조·제434조). 2026년 3월 26일 정기주총의 출석률 약 94%를 적용하면 발행주식의 약 62.7%다. 조원태 회장 측에 델타항공·산업은행을 더해도 46.5%, 호반 측은 20.69%다. 46.5%는 조 회장 매수 결제 뒤 세 주주가 같은 방향으로 표결한다는 가정이다. 이 합계도 이사 선임 과반 문턱 약 47.0%에는 조금 못 미쳐 일반주주 표가 필요하지만, 호반 측과의 차이는 25%p가 넘는다. 공시로 확인되는 세 지분을 다 더해도 50%에 못 미쳐, 시장 일부의 「우호 지분 50% 초과」는 공시로 확인되지 않는다. 산업은행은 공동행사 의무가 없고, 델타항공의 표결 방향은 공시된 적 없다. 이사 9명의 임기가 해마다 3명씩 끝나고, 정관상 이사 수 상한도 9명이라 자리를 늘리려면 특별결의가 필요하다. 해임이 없으면 이사회 과반이 바뀌는 첫 시점은 2028년 3월이다.

집중투표 1석은 산은을 더해도 근소 미달

2027년 3월 임기가 끝나는 이사는 3명이고, 이 가운데 감사위원 1명은 따로 뽑는 분리선출이라 집중투표 대상은 나머지 2석이다. 2석 가운데 1석을 상대의 표 배분과 관계없이 확보하는 기준은 출석률 94% 기준 발행주식의 약 31.33%다. 호반 측 단독 20.69%로는 약 10.64%p가 모자란다. 산업은행 지분을 모두 더해도 31.27%라 출석률이 약 93.8%보다 낮아질 때만 이 기준을 넘고, 국민연금·일반주주 표가 필요하다[그림1]. 위임장 경쟁으로 출석률이 97%까지 오르면 이 기준은 약 32.3%로 높아진다.

[표1] 최대주주 변경 전후 지분 → 차이는 0.11%p, 조 회장 매수 결제 뒤 순위 재역전 가능

호반 측(호반건설 외 3인)			조원태 회장 측(외 18인)		
주주	주식 수	%	주주	주식 수	%
호반건설	7,676,827	11.50	조원태	3,866,745	5.79
호반호텔앤리조트	5,566,702	8.34	조현민	3,839,470	5.75
호반산업	471,524	0.71	대한항공(자가보험)	1,516,129	2.27
㈜호반	99,000	0.15	정석인하학원	1,337,479	2.00
			이명희	1,218,712	1.83
			그 밖 14인	1,960,384	2.94
합계(최대주주)	13,814,053	20.69	합계	13,738,919	20.58
			매수 32만5,000주 결제 뒤	14,063,919	21.07

주: 의결권 있는 발행주식 66,762,275주 대비. 호반산업 지분이 0.17%에서 0.71%로 늘며 최대주주 변경. 산업은행·델타항공은 양측 합계에서 제외

자료: DART, 한화투자증권 리서치센터

[그림1] 2027년 주총 전후 주요 일정과 예상 시나리오 → 이사회 과반 유지와 블록 협상에 무게

	11월	12월(결제·기준일)	2027.1~2.12	2027.3 주총	주총 뒤
한진칼 현 경영진 대응	투자합의서 이행 확인 호반 측 공시 확인	32만5,000주 결제 결제 뒤 1위 재역전 가능	이사 후보 추천 국민연금·자문사 대상 설명	이사 3석 선임 (감사위원 2명 포함) 양측 지분 특별결의 미달	우호 투자자 블록 인수 또는 지배구조 협약
호반 측 대응	최대주주 변경(11/4) 추가 장내 매수 가능	보유 목적 유지 여부 추가 매수 여부	**이사 선임 추진 시 보유 목적 변경 집중투표 청구 기한(2/12)**	1석 확보 기준 31.33% 초과 산은 지분 인수 시 31.27%	블록 매각 또는 지배구조 협약 모색
주가 관련 변수	변동성 확대	결제 완료·기준일 순위	**위임장 경쟁 시 변동성 확대**	표결 결과 따라 상승분 반납 가능	**블록 거래만으로는 같은 가격 매도 미보장**

지분 경쟁의 주요 변수 네 가지

① 산업은행 지분 매각 ② 델타항공 지분 변동·보유 목적 변경 ③ 호반 측 또는 조 회장 측의 공개매수 ④ 의무공개매수 법안 본회의 처리

예상 시나리오(우리 판단): 현 경영진 측 이사회 과반 유지 → 주총 전후 블록 협상·지배구조 협약 → 일반주주 몫 프리미엄 할인

특별결의 기준	이사 선임 기준	집중투표 1석 확보 기준	조 회장 측+델타·산은(가정)	호반 측 / 산은 지분 인수 시
약 62.7%	약 47.0%	약 31.33%	46.5%	20.69% / 31.27%

의결 기준은 2026년 정기주총 출석률 약 94%를 적용한 발행주식 대비 비율. 조 회장 측은 예정 매수분 32만5,000주 취득 완료 기준이며, 델타·산은과 동일 방향 표결 가정

주: 향후 행동은 당사자가 공시한 계획이 아닌 시나리오. 지분 합계는 주총 표결 결과가 아님

자료: DART, 한화투자증권 리서치센터

2. 현 경영진의 대응: 공시 요건과 주총 표

대응의 중심은 공시 요건과 주총 표

현 경영진은 무리한 자본 거래보다 공시 요건 점검과 주총 표 확보로 경영권을 지킬 가능성이 크다. 현 경영진의 방어력이 약해지는 경우는 산업은행과의 계약을 어기거나 주총에서 우호 표가 이탈할 때다. 호반 측은 2022년 3월 첫 보고부터 2026년 7월 10일 보고까지 보유 목적을 단순투자로 적었다. 단순투자로 둔 채 이사 선임을 요구하면 목적 변경을 보고해야 하고, 늦으면 의결권이 제한될 수 있다.

한진칼에는 그 선례가 있다. 2020년 3월 법원은 임원 선임을 요구하고도 목적 변경을 늦게 보고한 대호개발 외 2명의 5% 초과분 의결권을 제한했다.

산은 투자합의로 조 회장 지분이 묶임

한진칼·산업은행·조원태 회장은 2020년 11월 17일 투자합의서를 맺었다. 조 회장은 산업은행이 추천한 사외이사·감사위원 선임에 찬성해야 하고, 본인의 한진칼 주식을 처분할 때 산업은행 동의를 얻어야 한다. 위약 사유가 생기면 산업은행은 담보로 잡은 조 회장 주식의 처분권이나 동반 매각권(drag-along)을 쓸 수 있다. 산업은행은 의결권 공동행사 의무가 없고, 공시된 계약 요약에 산업은행 보유분의 처분 제한은 없다. 현 경영진의 수비는 이 계약을 지키는 데서 출발한다.

규칙은 현 경영진 편, 자금 구조는 양측이 다름

시장 일부에서는 시간이 호반 편이라고 보지만, 이사 임기는 현 경영진 편이고 자금 조달 구조는 양측이 다르다. 호반 측 지분은 호반건설 등 법인이 갖고 있고, 조 회장은 본인 주식 2,075,000주를 담보로 2026년 7~10월 694억원을 빌렸다. 지분 1%p를 장내에서 더 사려면 11월 4일 종가로 약 1,230억원이 든다. 담보유지비율(160%)이 공시된 계약 기준 추가 담보 기준가는 가장 높은 건도 약 76,000원으로, 11월 4일 종가 184,300원의 절반에 못 미친다. 공시된 조건으로는 담보 부족 매물 위험이 낮다.

주총 표는 국민연금·일반주주가 좌우

2027년 3월 정기주총의 이사 3석에서 현 경영진은 독립성 높은 후보와 주주환원·지배구조 개선안을 내세워 국민연금 5.11%와 일반주주 약 27.7%의 표를 구할 것으로 본다.

신주·자기주식은 법적 제약이 큼

주주 외의 자에게 신주를 배정하려면 신기술 도입, 재무구조 개선 같은 경영상 목적이 있어야 한다(상법 제418조 제2항). 2020년 12월 KCGI 측 가처분을 기각할 때 법원은 「사업상 중요한 자본제휴」와 「긴급한 자금조달」을 근거로 들었다. 회사가 호반 지분을 직접 살 수도 없다. 자기주식은 거래소나 모든 주주에게 같은 조건으로만 살 수 있고(상법 제341조 제1항), 보유분은 2026년 6월 말 3주다.

[표2] 현 경영진의 대응 수단 → 중심은 공시 요건과 주총 표, 신주·자기주식은 법적 제약이 큼

수단	근거	내용·제약
공시 요건 점검	자본시장법 제 150 조	목적 변경 보고가 늦으면 5% 초과분 의결권 제한(2020.3 결정)
산은 투자합의	투자합의서(2020.11.17)	조 회장 본인 주식 처분 시 산은 동의 필요, 산은은 공동행사 의무 없음
조 회장 자금	대량보유보고서(10/19)	본인 주식 담보대출 694 억원, 지분 1%p 비용 약 1,230 억원
제 3 자 배정 신주	상법 제 418 조 제 2 항	경영상 목적 필요, 2020 년에는 자본제휴·긴급 자금조달 목적을 인정
자기주식	상법 제 341 조·제 341 조의 4	특정 주주 지분의 장외 매수 불가, 보유분 3 주(2026.6.30)

주: 2020년 결정은 서울중앙지방법원 2020카합20509·22150

자료: 국가법령정보센터, 국회, DART, 한화투자증권 리서치센터

3. 호반의 대응: 절차와 비용

목적 변경 보고와 청구 일정이 맞물림

호반이 이사 후보를 내려면 보유 목적 변경 보고와 집중투표 청구 일정을 함께 맞춰야 한다. 집중투표 청구 기한은 직전 정기주총일(2026년 3월 26일)을 기준으로 6주 전인 2027년 2월 12일이다. 경영권에 영향을 주려는 목적이 생기면 5일 안에 보고해야 하고, 사유가 생긴 날부터 보고 후 5일까지 추가 취득과 의결권 행사가 막힌다(자본시장법 제147조·제150조 제2항). 목적을 바꾸지 않은 채 이사 후보를 내면 2020년 선례처럼 의결권이 제한될 수 있다.

집중투표 1석에는 산은과 위임장 모두 필요

발행주식 1% 이상 주주는 주총 6주 전까지 집중투표를 청구할 수 있고, 회사는 정관으로 이를 막지 못한다(상법 제542조의7). 산업은행 지분을 사더라도 위임장 표가 더 필요하고, 델타항공이 조 회장 측과 같은 방향이면 이사 선임 표는 역전되지 않는다(당사 「호반, 산은으로는 부족하고 다음 변수는 델타항공」(2026.11.04) 보고서 참고).

델타항공 지분 매도는 30일 전 공시

델타항공(14.90%, 2022년 9월 보고)이 과거 6개월 거래와 합쳐 1% 이상이나 50억원 이상을 팔려면 거래 개시 30일 전까지 거래계획을 공시해야 한다(자본시장법 제173조의3). 예외는 최대주주를 바꾸는 양도 계약뿐이다(같은 법 시행령 제200조의3 제2항 제5호). 델타항공 지분이 2위 쪽으로 넘어가 1위가 바뀌면 계약 뒤에야 알 수 있고, 이미 1위인 쪽으로 가면 30일 전에 드러난다.

공개매수는 현행법으로도 가능

의무가 없어도 호반의 자발적 공개매수나 조 회장 측의 대항 공개매수는 지금 규칙으로 할 수 있다(자본시장법 제133조). 이때는 일반주주도 공개매수 가격에 팔 수 있어, 프리미엄 판단을 바꾸는 신호가 된다.

의무공개매수 법안은 본회의 계류 중

의무공개매수를 담은 자본시장법 개정 대안(의안 2221615)은 법제사법위원회 의결(국회 의안정보 기준 9월 28일)까지 마쳤고, 11월 5일 현재 본회의에 계류 중이다. 제출안 부칙상 공포 후 1년 뒤 시행이라 2027년 3월 주총까지의 수순에는 적용되지 않는다. 통과하면 시행 전 1년 안에 25%를 넘기려는 매수가 앞당겨질 수 있다. 시행 뒤에는 매수로 25% 이상이 되면서 최대주주가 되는 경우와 이미 25% 이상인 최대주주의 추가 매수가 대상이라, 어느 쪽이든 지분을 25% 넘게 늘리는 비용이 커진다.

[표3] 호반 측 대응 수단 → 산은 지분을 더해도 집중투표 1 석 확보 기준 약 31.33%에 근소 미달

카드	근거	내용·제약
보유 목적 변경	자본시장법 제 150 조 제 2 항	보고 후 5 일까지 추가 취득·의결권 행사 금지
집중투표 청구	상법 제 542 조의 7	1% 이상 주주가 2027.2.12 까지 청구, 호반 단독은 1 석 확보 기준에 약 10.64%p 부족
산은 지분 매입	투자합의서(공시 범위)	처분 제한 공시 없음, 매입 시 호반 측 31.27%
델타 지분	자본시장법 제 173 조의 3	6 개월 합산 1%·50 억원 이상이면 30 일 전 거래계획 공시, 1 위가 바뀌는 계약은 예외
공개매수	자본시장법 제 133 조	현행법으로 가능, 일반주주도 같은 가격에 매도 가능
의무공개매수	의안 2221615(본회의 계류)	통과 시 공포 후 1 년 시행, 50%+1 주까지 공개매수 의무

주: 앞선 두 보고서의 호반+산은 31.6%는 호반이 조 회장 측보다 1주 많다는 가정값

자료: 국회, DART, 한화투자증권 리서치센터

4. 기본 경로는 블록 협상, 일반주주 몫 프리미엄은 할인

기본 경로는 블록 협상

가장 가능성 높은 경로는 2027년 주총 앞뒤 호반 지분의 블록 협상이고, 일반주주 몫의 지분 경쟁 프리미엄은 할인해서 볼 필요가 있다. 호반의 2025년 말 보유분은 11월 3일 종가로 취득원가의 3.2배라(당사 「호반, 산은으로는 부족하고 다음 변수는 델타항공」(2026.11.04) 보고서 참고), 시가 근처 가격에서도 호반이 팔 여지가 있다. 호반 측 13,814,053주는 11월 4일 종가로 약 2.55조원으로 지분 1%p 비용의 약 21배라, 조 회장 개인보다 우호 투자자가 매수자가 될 가능성이 크다. 추가 매수 중단과 이사회 참여를 맞바꾸는 지배구조 협약도 같은 경로다. 매수자를 찾지 못하면 2028년 3월 주총까지 대치가 이어질 수 있다. 공개매수가 함께 나오지 않는 블록 거래라면 웃돈은 파는 쪽 몫이고, 일반주주는 같은 가격에 팔 기회를 얻지 못한다[그림1].

주가는 급등 뒤 되돌림 반복

2025년 5월 호반의 지분 확대 공시 전후 한진칼은 이틀 연속 상한가를 기록했다. 석 달 뒤 8월 14일 종가는 상한가 종가(5월 14일 150,600원)보다 약 21% 낮았다. 호반의 장내 매수가 이어지거나 위임장 경쟁이 시작되면 단기 주가는 더 오를 수 있으나, 공개매수 없이 블록 협상이 공시되면 지분 경쟁 기대로 오른 몫이 되돌려질 위험이 크다[그림2].

판을 바꾸는 신호 넷

산업은행의 지분 매각 착수, 델타항공의 지분 변동이나 보유 목적 변경, 호반이나 조 회장 측의 공개매수, 의안 2221615의 본회의 처리는 지분 경쟁 프리미엄을 다시 키울 수 있는 공시다. 넷 가운데 하나가 나오면 이 판단을 다시 본다. 델타항공과 조 회장 측의 공동보유 계약, 호반 지분 매각 협상 공시는 반대로 축소 신호다.

[그림2] 한진칼 일별 종가 → 급등 뒤 되돌림, 2025 년 5 월 상한가 종가 대비 석 달 뒤 약 21% 하락



자료: DART, 퀀티와이즈, 한화투자증권 리서치센터

[Compliance Notice] (공표일: 2026 년 11 월 5 일)

이 자료는 조사분석 담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성됐음을 확인합니다. 당사는 이 자료에서 다룬 종목과 관련해 공표일 현재 관련 법규상 알려야 할 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 이 자료를 기관투자자 또는 제 3 자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다. (박세연)
저희 회사는 공표일 현재 이 자료에서 다룬 종목의 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 이 자료는 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
이 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위해 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로서 저작권이 당사에 있으며 불법 복제 및 배포를 금합니다. 이 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료나 정보출처로부터 얻은 것이지만, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 이 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과와 관련된 법적 책임소재에 대한 증빙으로 사용될 수 없습니다.